

ÍNDICE GENERAL

Prólogo	XLI
Palabras preliminares	XLV
Presentación del director, del coordinador y de los autores	XLVII

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN

.....	1
-------	---

CAPÍTULO II SERVICIOS TRANSFRONTERIZOS: EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CONTEXTO DE LA ECONOMÍA DIGITAL

Caso 1. Exportación de servicios: el test de la utilización económica y el riesgo de recalificación	6
1. La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar	6
2. El régimen normativo de la exclusión de objeto	7
2.1. La exclusión de objeto en el art. 1º, inc. b) de la LIVA	7
2.2. La asimilación al art. 43 de la LIVA y el mecanismo de tasa cero	8
2.3. La codificación del “primer acto de disposición”: la ley 27.430	9
2.4. La asimilación aduanera: el art. 10, inc. c) del Código Aduanero	10

2.5.	El criterio del lugar de aplicación: la circular (DGI) 1288/1993.....	10
2.6.	La irrelevancia del domicilio del comitente.....	11
3.	Estado de la cuestión: jurisprudencia y doctrina administrativa	12
3.1.	El criterio subjetivo-funcional: el contratista independiente como paradigma de la exportación.....	12
3.2.	La extensión operativa en el país: cuando la empresa extranjera despliega su negocio a través del prestador local.....	14
3.3.	El consumo inmediato y la inescindibilidad territorial: gravabilidad estructural	16
3.4.	La regla específica de las telecomunicaciones internacionales ...	18
4.	La fricción entre ARCA y el contribuyente	19
4.1.	Los vectores de recalificación: qué detecta ARCA y cómo lo argumenta	19
4.2.	Los argumentos defensivos transversales	20
4.3.	El mandato de representación como zona de fricción específica	22
4.4.	Los servicios mixtos: tratamiento diferenciado por porción...	23
5.	Síntesis final y recomendaciones operativas	23
5.1.	La respuesta a la pregunta rectora	23
5.2.	Las condiciones acumulativas para calificar como exportación	25
5.3.	Recomendaciones prácticas para sostener el encuadre exportador.....	25
Caso 2.	Importación de servicios (art. 1º, inc. d), LIVA): mecánica de liquidación, desfasaje financiero y distinción con el responsable sustituto	26
1.	La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar.....	26
2.	La hipótesis de incidencia del art. 1º, inc. d) de la LIVA y la mecánica de liquidación.....	27
2.1.	Los cuatro requisitos concurrentes del hecho imponible.....	27
2.1.1.	Elemento objetivo o material.....	27
2.1.2.	Elemento espacial: el doble requisito territorial.....	28
2.1.3.	Elemento subjetivo del prestatario: la condición como gatillo de la gravabilidad	29
2.1.4.	Elemento subjetivo del prestador: irrelevancia de sus exenciones.....	29

2.2.	El perfeccionamiento del hecho imponible.....	29
2.2.1.	Pagos parciales	30
2.2.2.	Prestaciones financieras	30
2.2.3.	Prestaciones continuas o de tracto sucesivo	30
2.3.	La base imponible.....	30
2.3.1.	Regla general.....	30
2.3.2.	El acrecentamiento de la base: la doctrina “Puentes del Litoral”.....	31
2.4.	La autoliquidación mediante VEP y el plazo perentorio de 10 días hábiles.....	31
2.5.	El cómputo diferido del crédito fiscal (art. 12 <i>in fine</i> de la LIVA)	32
2.6.	El prorrateo de la base imponible en destino mixto (art. 65.1 del decreto reglamentario de la LIVA).....	32
2.7.	Exclusiones del hecho imponible	32
2.8.	La dualidad terminológica: sustitución doctrinaria y responsable sustituto legal (art. 4º, inc. h], LIVA).....	32
2.8.1.	Tabla de diferencias entre el régimen del responsable sustituto y del contribuyente directo que importa servicios.....	34
3.	Estado de la cuestión: antecedentes jurisprudenciales y administrativos	35
3.1.	La delimitación del elemento espacial.....	35
3.1.1.	El razonamiento compartido con el Caso 1: exportación de servicios.....	35
3.1.2.	Los dictámenes sobre importación: la utilización efectiva en el país	36
3.1.3.	La bisagra conceptual: dictamen (DI ATEC) 74/2001	36
3.2.	El elemento subjetivo del prestador: dictamen (DAT) 90/2002.....	37
3.3.	La base imponible: “Puentes del Litoral”	37
3.4.	La compensación con saldos a favor: evolución del paradigma	39
3.4.1.	El precedente “Rectificaciones Rivadavia”.....	39
3.4.2.	La ratificación unánime en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.....	40

3.4.3.	El dictamen DNI IF-2025-81198813-APN-DNI#MEC (julio de 2025)	41
3.5.	Las correcciones simétricas y el régimen sancionatorio.....	41
3.6.	El vacío ante prestatarios con actividades exclusivamente exentas	42
4.	Fricciones entre la economía de la norma y su aplicación.....	43
4.1.	El art. 65.1 del decreto reglamentario de la LIVA: una revisión crítica de su fundamento legal	43
4.1.1.	La alteración de la mecánica legal	43
4.1.2.	La ruptura del principio de neutralidad y el respaldo doctrinario	44
4.1.3.	La derogación como única solución de técnica tributaria aceptable.....	45
4.2.	La asignación directa como herramienta frente al prorratio del art. 65.1 del decreto reglamentario de la LIVA	45
4.2.1.	Asignación a actividades exclusivamente exentas....	45
4.2.2.	Asignación a actividades de exportación.....	46
4.2.3.	Carga probatoria y principio de realidad económica	47
4.3.	La prohibición de compensación y su irrazonabilidad frente al art. 28 de la ley 11.683	47
4.3.1.	La viabilidad de compensación para el responsable sustituto	47
4.3.2.	La paradoja del sistema	48
4.3.3.	La compensación en la importación de servicios: análisis crítico del régimen vigente	48
4.4.	El desfase financiero: cuantificación del sobre costo.....	49
4.5.	Las correcciones simétricas, el art. 81 de la ley 11.683 y los bloqueos del Portal IVA	50
5.	Síntesis final y recomendaciones operativas	51
5.1.	Respuesta a la pregunta rectora.....	51
5.2.	Recomendaciones prácticas.....	51
Caso 3.	Servicios digitales B2C: presunciones de localización y las plataformas como agentes de percepción	52
1.	La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar	52
2.	Marco normativo y criterio interpretativo	53
2.1.	Tabla ilustrativa de diferencias estructurales entre los dos incisos que regulan la importación de servicios	54

3.	El umbral del hecho imponible: la “automatización” y la “intervención humana mínima” como frontera del inc. e).....	55
3.1.	El límite entre el servicio digital y el servicio tradicional	55
3.2.	El texto legal y su indeterminación deliberada	56
3.3.	La falta de antecedentes sobre el punto.....	56
3.4.	Dos ejemplos en los extremos del espectro	56
3.5.	Criterio propuesto y recomendación práctica.....	57
4.	Eje del prestatario: la carga sobre quien paga	58
4.1.	Presunciones de localización <i>iuris et de iure</i>	58
4.2.	Servicios mixtos B2B/B2C: el titular de la tarjeta como parámetro y la pérdida del crédito fiscal.....	60
4.3.	Ausencia de vía ágil de repetición para el prestatario	62
5.	Eje del prestador o plataforma: la carga sobre quien cobra.....	63
5.1.	Arbitrariedad del sistema de listados de la resolución general (AFIP) 4240/2018	63
5.1.1.	El planteo de los supuestos de arbitrariedad	63
5.1.2.	El caso “Rasier Operations B.V.”	64
5.2.	Recalificación de las plataformas radicadas en el exterior: intermediaria frente a prestadora directa.....	66
6.	El vacío residual del inc. d) para servicios no digitales	68
7.	Síntesis final y recomendaciones operativas	69
7.1.	Respuesta a la pregunta rectora.....	69
7.2.	Recomendaciones documentales.....	70

CAPÍTULO III

CRIPTOACTIVOS Y TOKENIZACIÓN

Caso 4.	Criptomonedas (tokens de pago): ausencia de hecho imponible y gravabilidad de la periferia	72
1.	La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar	72
2.	Encuadre normativo de partida	73
2.1.	La arquitectura legal aplicable.....	73
2.2.	Lo que este caso no utiliza como fuente de imposición tributaria, y su alcance taxonómico	74

3.	La transacción con el activo puro: compraventa, permuta y base imponible	75
3.1.	La compraventa del activo puro: exclusión de objeto y sus fronteras	75
3.1.1.	Ausencia del elemento objetivo	75
3.1.2.	La obligación de “dar” y la exclusión de la cesión de derechos.....	76
3.1.3.	El límite exacto: qué es un servicio financiero y por qué la compraventa pura no lo es.....	76
3.1.4.	Defensas escalonadas frente a una eventual asimilación a título valor	77
3.1.5.	Criterio propuesto: exclusión de objeto como regla...	77
3.2.	La permuta, la dación en pago y la base imponible	78
3.2.1.	De la compraventa a la permuta o la dación en pago	78
3.2.2.	Liquidación de la base imponible: la jerarquía del valor de plaza y el canje asimétrico	78
3.2.3.	Diferencias de cambio en el pago diferido.....	79
3.2.4.	Posición doctrinaria y alerta documental sobre el valor de plaza	79
4.	La periferia de servicios vinculados a la criptomoneda.....	80
4.1.	El <i>exchange</i> : comisiones, operaciones por cuenta propia y el rol de los PSAV	80
4.1.1.	El <i>exchange</i> como <i>broker</i> : gravabilidad de la intermediación	80
4.1.2.	El <i>exchange</i> como <i>dealer</i> o <i>trader</i> : operaciones por cuenta propia	80
4.1.3.	Contingencia fiscal excepcional: la inaplicabilidad del art. 20 de la LIVA y el escudo de la trazabilidad regulatoria.....	81
4.1.4.	El efecto colateral del trading propio: el prorrato de créditos fiscales.....	82
4.2.	La validación de la <i>blockchain</i> : minería y <i>staking</i> frente al IVA	82
4.2.1.	Esquema general de análisis	82
4.2.2.	Minería bajo Prueba de Trabajo (PoW)	83
4.2.3.	Minería bajo Prueba de Participación (PoS) y <i>staking</i>	86
4.2.4.	Alertas operativas: el recupero de crédito fiscal y el bloqueo del SIR.....	88

4.3.	Intereses y rendimientos financieros centralizados (CeFi)	88
4.3.1.	La naturaleza del interés: financiación de venta vs. colocación de capital.....	88
4.3.2.	Intereses por venta a plazo: la defensa de la unicidad.....	88
4.3.3.	Cuentas remuneradas locales: aspecto temporal y <i>auto-compounding</i>	89
4.3.4.	Exportación de liquidez a plataformas del exterior....	90
4.3.5.	Importación de criptompréstamos B2B: el desfase financiero	90
4.3.6.	El desdoblamiento del negocio jurídico en la intermediación	91
4.4.	Los <i>utility tokens</i> : la dualidad entre circulación y redención.....	91
4.4.1.	La circulación en el mercado secundario: cesión de derechos no gravada.....	91
4.4.2.	La redención: la obligación de hacer y el servicio digital subyacente.....	91
4.5.	Finanzas Descentralizadas y DAO: el sujeto sin dueño frente al IVA.....	92
4.5.1.	El ecosistema descentralizado: el sujeto y el objeto....	92
4.5.2.	Encuadre material: servicio financiero, no servicio digital.....	93
4.5.3.	Gravabilidad plena en el escenario B2B	93
4.5.4.	El escenario B2C.....	93
4.5.5.	Barreras fácticas para la radicación local de una DAO.....	94
5.	Síntesis final y recomendaciones operativas	95
5.1.	Respuesta a la pregunta rectora.....	95
5.2.	Recomendaciones documentales.....	95
5.3.	Cuadro de síntesis de gravabilidad	96
Caso 5.	Tokenización de activos reales (RWA) y NFTs: la sustancia económica más allá del velo tecnológico	97
1.	La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar.....	97
2.	Taxonomía y delimitación objetiva del gravamen.....	98
2.1.	Delimitación taxonómica: qué trata este caso y qué remite a otros.....	98
2.2.	El token como bien inmaterial: la regla ya fijada.....	99
2.3.	Encuadre normativo adicional propio de este caso.....	99

3.	El activo real subyacente: el servicio de tokenización y sus vehículos jurídicos de transferencia.....	101
3.1.	El servicio de tokenización: la obligación de hacer tecnológica.....	101
3.1.1.	Autonomía de la prestación frente al token subyacente	101
3.1.2.	Territorialidad de la prestación	102
3.2.	La tokenización sin integración jurídica: el token no transmite el dominio.....	103
3.2.1.	Tokens informales de inmuebles.....	103
3.2.2.	Tokens informales de <i>commodities</i>	104
3.2.3.	La factura no configura por sí sola el hecho imponible: el candado del art. 6º.....	105
3.2.4.	¿Por qué esto no es una franquicia fiscal?.....	105
3.3.	Cuando el token sí transmite el dominio: los <i>warrants</i> electrónicos	106
3.3.1.	El régimen del endoso electrónico.....	106
3.3.2.	La lectura doctrinaria de la asimilación registral....	107
3.3.3.	Consecuencias en el IVA: perfeccionamiento instantáneo del débito fiscal	108
3.3.4.	¿Por qué aquí sí hay transmisión de dominio?	108
3.3.5.	El impacto del proyecto de reforma en el régimen de <i>warrants</i>	109
3.4.	La estructuración mediante fideicomisos: aporte, circulación y adjudicación	109
3.4.1.	El aporte físico originario: hecho imponible condicionado, no automático	109
3.4.2.	La circulación del certificado de participación tokenizado	114
3.4.3.	El token usado como medio de pago a terceros: el riesgo de recalificación y la pérdida del diferimiento	114
3.4.4.	El riesgo de recalificación por autonomía subjetiva del fideicomiso y la onerosidad de la adjudicación...	115
3.4.5.	La adjudicación con entrega de posesión: el caso de la obra sobre inmueble propio.....	116
4.	Los valores negociables tokenizados: la CNV y sus intermediarios regulados	116
4.1.	<i>Security Tokens</i> y el escudo regulatorio de la CNV.....	116

4.1.1.	La ficción de representación y la inexistencia de dualidad	116
4.1.2.	La propiedad aparente del PSAV y el blindaje concursal	117
4.1.3.	El doble cerrojo de exención.....	118
4.1.4.	El silencio de ARCA y el principio de legalidad	118
4.2.	Los PSAV y la base imponible del intermediario.....	119
4.2.1.	Gravabilidad de la comisión o spread	119
4.2.2.	La inaplicabilidad del mandato oculto del art. 20, LIVA	119
4.2.3.	Un ejemplo de aplicación conjunta.....	120
5.	NFTs, regalías y contratos inteligentes: la circulación de intangibles .	121
5.1.	El NFT como activo inmaterial: exclusión del objeto.....	121
5.2.	La regalía en el mercado secundario: un derecho creditorio pasivo	121
5.3.	La concesión de explotación: la excepción que no alcanza a la regalía.....	122
5.4.	El contrato inteligente y la falacia del servicio continuo	122
5.5.	El blindaje fiscal: el Principio de Unicidad	123
5.6.	Contingencia fiscal: la tesis de la “explotación comercial”.....	123
6.	Síntesis final y recomendaciones operativas	124
6.1.	Respuesta a la pregunta rectora.....	124
6.2.	Cuadro de síntesis de gravabilidad	125

CAPÍTULO IV

CRÉDITO FISCAL: CÓMPUTO, IMPUGNACIÓN Y RECUPERO

Caso 6.	Facturación apócrifa: la carga de la prueba, el <i>compliance</i> preventivo, el impacto del blanqueo y de la moratoria del 2024...	128
1.	La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar	128
2.	Introducción a la materia de facturación apócrifa	129
3.	Las normas que sustentan la impugnación del crédito fiscal y su proyección en el impuesto a las ganancias y salidas no documentadas.....	130
3.1.	El crédito fiscal en la ley 11.683 y en la LIVA	130

3.2.	La proyección en el impuesto a las ganancias y en las salidas no documentadas	130
4.	La posición de la administración tributaria y los lineamientos sentados por la jurisprudencia	131
4.1.	El sustento de la calificación de apócrifos de los comprobantes a través de las sentencias de la Corte Suprema: de “Bil-down” a “Molinos”	131
4.2.	El argumento fiscal sobre la falta de capacidad de los proveedores.....	134
4.3.	La interpretación que hizo la jurisprudencia sobre esta construcción	135
4.4.	Interpretación de la jurisprudencia sobre la relevancia de la fecha de publicación en la Base APOC	138
4.5.	El efecto transversal en ganancias y salidas no documentadas: presupuestos requeridos	139
5.	Las deficiencias argumentativas que se observan en la postura fiscal y la jurisprudencia mayoritaria	140
5.1.	La falta de contemporaneidad entre la fiscalización y las operaciones cuestionadas	140
5.2.	La doble vara en la valoración de la Base APOC, el REPROWEB y la capacidad económica financiera.....	141
5.3.	Indicios sin valor probatorio real y la pasividad de la administración tributaria	143
5.4.	Herramientas defensivas frente a la presunción fiscal	144
6.	Recomendaciones operativas.....	145
6.1.	Estrategia preventiva.....	145
6.2.	Estrategia reactiva: la prueba contra el ajuste fiscal	146
6.2.1.	El acceso al expediente administrativo y las actuaciones de fiscalización a los proveedores	147
6.2.2.	La prueba informativa y la oposición del secreto fiscal.....	147
6.2.3.	La prueba pericial contable.....	149
6.2.4.	El momento procesal para ofrecer y producir la prueba.....	149
6.3.	Estrategia alternativa de salida del conflicto: regímenes de regularización de activos y obligaciones impositivas.....	151
6.3.1.	Los regímenes de regularización de activos y su aplicación ante impugnaciones al crédito fiscal de IVA.....	151

6.3.2.	El régimen de regularización excepcional de obligaciones y el beneficio de reducción de honorarios ante supuestos de reducción del saldo a favor de IVA.....	153
7.	Síntesis final y respuesta a la pregunta rectora.....	154
Caso 7.	Apropiación vs. prorrateo del crédito fiscal: coeficientes impugnados, ajuste anual y el Portal IVA.....	155
1.	La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar.....	155
2.	El régimen normativo aplicable	156
3.	La opinión de la administración tributaria y de los tribunales.....	157
3.1.	Antecedentes administrativos: entre la apropiación directa y el prorrateo.....	157
3.1.1.	Pluralidad de métodos de apropiación.....	157
3.1.2.	No es posible seleccionar qué operaciones incluir en la determinación del coeficiente de prorrateo.....	158
3.1.3.	Apropiación directa: ¿qué factores rechaza la administración tributaria?.....	158
3.1.4.	El impacto de la derogación de exenciones sobre el prorrateo anual.....	159
3.1.5.	Base de cálculo para el prorrateo.....	159
3.1.6.	Tratamiento de subsidios en el prorrateo.....	159
3.2.	Antecedentes jurisprudenciales.....	160
3.2.1.	Razonabilidad del método de prorrateo.....	160
3.2.2.	Validación del prorrateo general ante la falta de acreditación del uso exclusivo de bienes.....	160
3.2.3.	El riesgo de la determinación incorrecta del coeficiente	161
3.2.4.	Improcedencia del parámetro de superficie para la asignación del crédito fiscal	162
3.2.5.	Importancia de la prueba para justificar el mecanismo de apropiación utilizado.....	163
4.	El debate sobre el prorrateo en la práctica.....	164
4.1.	La determinación del coeficiente de prorrateo del art. 13	164
4.1.1.	De la apropiación directa al prorrateo: regla general y carácter subsidiario.....	164
4.1.2.	Ejemplo: qué operaciones integran el coeficiente	166
4.2.	El efecto amplificador del ajuste anual.....	166

4.3.	El caso del cómputo de crédito fiscal en sociedades <i>holding</i> que prestan servicios de gerenciamiento.....	168
4.4.	Qué cambia a partir de la entrada en vigencia de la resolución general (ARCA) 5705/2025	169
4.5.	El caso de las personas humanas.....	170
4.6.	Exportaciones: remisión.....	170
5.	Síntesis final y recomendaciones operativas	170
5.1.	Respuesta a la pregunta rectora.....	170
5.2.	Recomendaciones documentales y operativas	170
 Caso 8. Devolución de créditos fiscales por inversiones en bienes de uso: la naturaleza condicional del beneficio, los bloqueos del SIR y las estrategias de defensa		
1.	La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar.....	171
2.	El régimen del art. 24.1 de la LIVA: norma, objeto y procedimiento	172
2.1.	La incorporación por la ley 27.430 y el alcance temporal del beneficio.....	172
2.2.	El objeto del beneficio: bienes de uso amortizables y exclusiones objetivas.....	174
2.2.1.	La exclusión de los automóviles: doble remisión normativa y casos límite.....	174
2.2.2.	Los bienes adquiridos por <i>leasing</i> : el diferimiento del cómputo y la trampa de la opción de compra....	175
2.3.	El procedimiento operativo: la resolución general (AFIP) 4581/2019 y el Sistema Integral de Recupero	175
2.4.	El cupo fiscal como restricción presupuestaria: el art. 38 de la ley 27.798 y la trampa del desistimiento tácito	176
3.	La naturaleza condicional del beneficio: doctrina especializada y antecedentes administrativos.....	177
3.1.	El IVA tipo consumo y el IVA tipo renta: la erosión inflacionaria del saldo inmovilizado.....	177
3.2.	Los seis períodos de espera: la consecutividad estricta como cerrojo financiero	178
3.3.	Los 60 períodos de absorción: calificación jurídica, ambigüedad normativa y ausencia de actualización monetaria	178
3.4.	La asfixia sancionatoria: intereses retrospectivos y la multa del 100%	179
3.5.	La convergencia con el régimen de exportadores del art. 43 de la LIVA	180

4.	Análisis dialéctico: el <i>deber ser</i> normativo frente al <i>ser</i> algorítmico	181
4.1.	Las caducidades anticipadas: quiebra, causas penales y el <i>contagio societario</i>	181
4.1.1.	La exclusión subjetiva por causa penal y su extensión a personas vinculadas.....	181
4.1.2.	La laguna del decreto reglamentario de la LIVA: el renacimiento del crédito fiscal forzosamente restituido	182
4.2.	Las reorganizaciones societarias y el blindaje del art. 77 de la LIG	182
4.2.1.	La sucesión de atributos fiscales en la entidad continuadora	182
4.2.2.	El efecto dominó: la caída de la franquicia en el impuesto a las ganancias como gatillo del pasivo de IVA.....	183
4.3.	El cerco algorítmico del SIR: tres bloqueos sin acto administrativo fundado.....	183
4.3.1.	El SIPER D/E como vía de hecho administrativa ...	183
4.3.2.	El filtro cambiario: remisión dinámica al régimen de divisas y extralimitación reglamentaria.....	184
4.3.3.	La inclusión retroactiva de proveedores en e-APOC ...	184
4.4.	Los remedios ante el bloqueo sistémico	185
4.4.1.	La denegatoria sin acto fundado como obstáculo al recurso ordinario.....	185
4.4.2.	El amparo por mora ante la inacción de ARCA.....	185
4.4.3.	La cautelar autónoma frente al bloqueo manifiestamente arbitrario	186
5.	Síntesis final y recomendaciones operativas	187
5.1.	Respuesta a la pregunta rectora.....	187
5.2.	El test de viabilidad previo a la solicitud: tres umbrales de riesgo por perfil de contribuyente.....	188
5.3.	El protocolo de documentación preventiva	188
5.4.	La gestión de la condición resolutoria: planificación del flujo de débitos a 60 períodos y el riesgo de las nuevas inversiones	189
Caso 9.	Comprobantes con leyenda preventiva: el control sistémico y su impacto en el crédito fiscal del comprador	189
1.	La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar	189

2.	Fundamentos y finalidad de la existencia de comprobantes clase “A” con leyendas	190
3.	La resolución general (ARCA) 5762/2025	190
3.1.	El procedimiento de solicitud de emisión de comprobantes clase “A”	192
3.1.1.	Requisitos de la solicitud inicial - Art. 3º	192
3.1.2.	Solvencia patrimonial - Art. 4º	192
3.1.3.	Consecuencias del cumplimiento o falta de cumplimiento de los requisitos - Art. 5º	195
3.2.	Emisión de comprobantes “A” con leyenda “operación sujeta a retención”	195
3.2.1.	Planteo de la disconformidad con la autorización otorgada - Arts. 6º a 8º	195
3.2.2.	Especificaciones de su emisión - Arts. 10 y 11	195
3.2.3.	Régimen de retención del IVA y del impuesto a las ganancias. Imposibilidad de oponer certificados de exclusión - Arts. 12 a 19	196
3.3.	Emisión de comprobantes “A” con leyenda “pago en CBU informada”	198
3.3.1.	Especificaciones de su emisión - Art. 21.	198
3.3.2.	Pago a la CBU declarada por el proveedor - Art. 22	198
3.4.	Evaluación del comportamiento fiscal	199
3.4.1.	Instancia de simulación preventiva y alerta de inconsistencias - Art. 24	199
3.4.2.	Notificación de la evaluación definitiva y el mecanismo de reproceso - Art. 25	200
3.4.3.	Instancia revisora de disconformidad y plazos de caducidad - Art. 26	200
3.5.	Las obligaciones de los agentes de retención - Art. 29	200
3.6.	Algunas cuestiones controvertidas	202
3.6.1.	La inoponibilidad del certificado de exclusión frente a comprobantes clase “A” con leyenda “operación sujeta a retención”	202
3.6.2.	El costo financiero para el proveedor	202
3.6.3.	La asimetría en el acceso a los comprobantes con leyenda “pago en CBU informada”	203

3.6.4.	Los vacíos de articulación de “pago en CBU informada” frente al ascenso y descenso de categoría.....	203
3.6.5.	Las vías de salida ante una calificación desfavorable: el planteo de la disconformidad ante ARCA ...	204
3.6.6.	La imprecisión de los estándares del régimen sancionatorio del art. 29.....	204
4.	Síntesis final y recomendaciones operativas	205
4.1.	Respuesta a la pregunta rectora.....	205
4.2.	Recomendaciones documentales.....	205
Caso 10. El consorcio de propietarios bajo el Régimen de Propiedad Horizontal: el recupero de gastos por expensas y la traslación del crédito fiscal a los consorcistas		
		206
1.	La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar	206
2.	La regla: el plexo normativo a tener en consideración	207
2.1.	El consorcio de propietarios.....	207
2.2.	La LIVA frente al consorcio de propietarios	207
3.	Estado de la cuestión: posición administrativa y antecedentes jurisprudenciales	208
3.1.	La interpretación fiscal a favor del cómputo del crédito fiscal por los condóminos	208
3.2.	La interpretación fiscal que rechaza la posibilidad del cómputo del crédito fiscal por los condóminos	210
3.2.1.	La Circular (DGI) 1299/1993.....	210
3.2.2.	Reunión del Grupo de Enlace AFIP-CPCECABA del 11/09/2002	211
3.2.3.	El Espacio de Diálogo AFIP – Entidades Profesionales del 02/05/2019	211
3.3.	El antecedente jurisprudencial: el caso IRSA ante el Tribunal Fiscal de la Nación.....	212
3.4.	La confirmación en la alzada: el estándar probatorio ratificado por la segunda instancia.....	214
4.	El análisis: confrontación entre el criterio fiscal y el del condómino	215
4.1.	La posición del contribuyente: la cadena del crédito y la realidad económica	215
4.2.	La posición de la administración tributaria: ausencia de actividad gravada y orfandad probatoria	216

4.3.	La ponderación: el análisis de aspectos probatorios frente a la técnica de liquidación del gravamen.....	217
4.4.	La forma por sobre la realidad subyacente	217
5.	Síntesis final y recomendaciones operativas	219
5.1.	Respuesta a la pregunta rectora.....	219
5.2.	Distinguir, en el origen, la prestación gravada del reintegro de expensas	219
5.3.	Recomendaciones documentales.....	220

CAPÍTULO V

REGÍMENES DE RECAUDACIÓN EN LA FUENTE, INGRESOS DIRECTOS Y LA DETERMINACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR

Caso 11.	Saldos a favor: saldos técnicos vs. Saldos de libre disponibilidad y el costo de inmovilización del crédito cautivo en contextos inflacionarios	224
1.	La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar.....	224
2.	Las normas que rigen los saldos a favor	225
3.	El saldo técnico como crédito cautivo: la lectura jurisprudencial del art. 24, primer párrafo de la LIVA.....	227
4.	Los casos más controvertidos	230
4.1.	El agro: el préstamo forzoso a tasa cero y sus instrumentos de atenuación.....	230
4.1.1.	La asimetría de alícuotas en el sector agropecuario y la génesis del saldo técnico estructural	230
4.1.2.	El saldo técnico estructural como un préstamo forzoso permanente al Estado a tasa cero.....	231
4.1.3.	Instrumentos de atenuación operativa y planificación fiscal.....	233
4.2.	Las aerolíneas privadas y el régimen especial de Aerolíneas Argentinas: ¿trato diferencial razonable o afectación del principio de igualdad?.....	237
4.3.	El cómputo diferido de las percepciones: la resolución general (ARCA) 5750/2025.....	239
4.4.	Los saldos de comercio exterior impagos y el riesgo de descalce cambiario de la resolución general (ARCA) 5792/2025	240

5.	Síntesis final y recomendaciones	242
5.1.	Respuesta a la pregunta rectora.....	242
5.2.	Consecuencias de la distinción en los casos analizados	242
5.3.	Recomendaciones prácticas y operativas	243
5.3.1.	Gestión del saldo técnico en el sector agropecuario....	243
5.3.2.	Preservación del régimen de pago anual (art. 27, LIVA)	243
5.3.3.	Certificados de exclusión y la flexibilización del requisito del 20%	244
5.3.4.	Cómputo diferido de percepciones y su articulación con “IVA Simple”.....	244
5.3.5.	Discriminación de créditos e imputación en el transporte aerocomercial.....	245
5.4.	Cuadro de síntesis. Saldo técnico vs. saldo de libre disponibilidad	245
Caso 12. Certificados de exclusión de regímenes de recaudación: el litigio frente al bloqueo sistémico.....		246
1.	La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar	246
2.	El marco normativo del régimen de exclusión y su suspensión	247
2.1.	El régimen general.....	247
2.1.1.	Requisitos formales y control de la administración tributaria.....	248
2.1.2.	El planteo de disconformidad.....	249
2.2.	La suspensión de certificados para importadores: la cadena de la resolución general (AFIP) 5339/2023	250
2.2.1.	La cadena de prórrogas y su derogación	251
3.	Estado de la cuestión: posición administrativa y antecedentes jurisprudenciales	252
3.1.	Estándares jurisprudenciales de la medida cautelar en materia de certificados de exclusión.....	252
3.2.	El cómputo de percepciones	254
3.3.	El <i>stock</i> de saldo de libre disponibilidad acumulado por los importadores	256
3.3.1.	Tabla de síntesis jurisprudencial. Resultado de los principales precedentes relevados.....	257
4.	Principales ejes de impugnación y su incidencia en la tutela cautelar	257
4.1.	Principales argumentos utilizados para cuestionar la suspensión de los certificados de exclusión	258

4.1.1.	Incremento efectivo de la carga financiera en el corto plazo.....	259
4.1.2.	Indisponibilidad de fondos sin mecanismo de resarcimiento	259
4.1.3.	Compatibilidad del diferimiento con el principio de legalidad tributaria	259
4.1.4.	Validez del régimen de percepción como pago a cuenta	259
4.1.5.	Motivación y razonabilidad del acto reglamentario ...	260
4.2.	La construcción de la cautelar y la medida interina previa	260
4.2.1.	La verosimilitud del derecho invocado por el contribuyente.....	261
4.2.2.	El peligro en la demora.....	262
4.2.3.	Inexistencia de otra vía idónea.....	262
4.2.4.	No afectación del interés público e inexistencia de efectos irreversibles	262
4.3.	La insuficiencia del mecanismo de <i>simple devolución</i> como remedio	263
4.4.	El alcance del diferimiento a nueve períodos y el riesgo de reclamo fiscal.....	264
4.4.1.	El diferimiento como violación autónoma.....	264
5.	Estrategia procesal y mecanismos de alivio patrimonial.....	265
5.1.	La divergencia de estrategias procesales.....	265
5.1.1.	Tabla con la guía práctica para la elección de la estrategia procesal.....	265
5.2.	Intentos para solucionar la acumulación de saldos de libre disponibilidad	266
5.2.1.	La nueva problemática vinculada con los certificados de exclusión.....	266
5.2.2.	Síntesis de las principales controversias derivadas de la resolución general (AFIP) 5339/2023.....	267
5.3.	La centralidad de la estrategia procesal por sobre la solidez del argumento de fondo	268
6.	Síntesis final y recomendaciones prácticas.....	269
6.1.	Síntesis final	269
6.2.	Respuesta a la pregunta rectora.....	269
6.3.	Recomendaciones documentales y operativas	270

CAPÍTULO VI

INMUEBLES, CONSTRUCCIÓN Y FIDEICOMISOS

Caso 13. Obra sobre inmueble propio: empresa constructora, el plazo de los 3 años y los conjuntos inmobiliarios	272
1. La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar	272
2. Desglose normativo del hecho imponible y de las exenciones asociadas	274
2.1. Aspecto objetivo: obra sobre inmueble propio	274
2.2. Aspecto subjetivo: empresas constructoras	274
2.3. Supuestos expresamente excluidos y devolución del crédito fiscal	275
2.4. Aspecto temporal: perfeccionamiento del hecho imponible....	276
2.5. Aspecto cuantitativo: base imponible, tratamiento de los intereses y alícuotas aplicables	276
2.5.1. Base imponible	277
2.5.2. Intereses: integración al precio neto gravado o imposición independiente.....	277
2.5.3. Alícuota aplicable	277
2.6. Exenciones asociadas	278
2.6.1. Exenciones asociadas a este hecho imponible contempladas en la LIVA	278
2.6.2. Exenciones asociadas a este hecho imponible contempladas en leyes especiales	279
3. Conceptualización e interpretación en la jurisprudencia y dictámenes	279
3.1. El concepto de “obra”: remisión al significado en el lenguaje común	279
3.2. El propósito de lucro: presupuesto para la calificación como empresa constructora	280
3.3. Consorcios de construcción: diferencia entre consorcios bajo la forma de condominio de aquellos organizados como sociedades civiles o comerciales	282
3.4. Conjuntos inmobiliarios: construcciones en barrios cerrados y clubes de campo	284
3.5. Señas o anticipos que congelan precio	288
3.6. La utilización del método de costos y su incidencia en materia sancionatoria	290

3.7.	Obras destinadas a vivienda: conceptualización correcta para la aplicación de la alícuota reducida	291
3.8.	Particularidades en materia de exenciones	292
3.9.	Tratamiento específico de los intereses e implicancias del principio de unicidad	294
4.	Criterios prácticos para la aplicación del hecho imponible.....	297
4.1.	Los dos presupuestos esenciales que deben verificarse	297
4.1.1.	Realización de una obra sobre un inmueble propio	297
4.1.2.	Que quien realice la obra revista el carácter de empresa constructora.....	298
4.2.	Escenarios posibles ante la afectación de la obra a uno de los usos específicos.....	299
4.2.1.	Conveniencia de dicha afectación desde la perspectiva económico-financiera.....	299
4.2.2.	Definición de los créditos fiscales que deberían reintegrarse	300
4.3.	La tributación con base en los costos de la obra y la posible distorsión que puede ocasionar	300
4.4.	Presupuestos para la alícuota reducida y su efecto financiero....	301
4.5.	Obras financiadas: el momento de pago de los intereses y su segregación, como aspectos esenciales en la planificación	301
4.6.	Tratamiento impositivo según el tipo de consorcio	302
4.7.	Implicancias impositivas en conjuntos inmobiliarios	302
4.8.	Señas o anticipos: cuándo pierden virtualidad para anticipar el hecho imponible.....	303
4.9.	Escaso lugar para exenciones	303
5.	Síntesis final: las preguntas correctas que guiarán el análisis	304
5.1.	Respuesta a la pregunta rectora.....	304
5.2.	Conclusión final.....	306
5.3.	Cuadro de síntesis de gravabilidad	306
Caso 14. Fideicomiso de construcción al costo: hecho imponible en la adjudicación y base imponible.....		310
1.	La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar: el negocio subyacente como criterio rector para el análisis impositivo de la casuística	310

2.	Introducción a la figura del fideicomiso y delimitación del objeto del caso	311
3.	Los fideicomisos como contribuyentes del IVA	313
4.	Configuración del hecho imponible consistente en obra sobre inmueble propio en los fideicomisos de construcción: criterios de la administración tributaria y la jurisprudencia	314
4.1.	La posición de la administración tributaria en cuatro antecedentes centrales	314
4.1.1.	Fideicomisos de adjudicación al costo: configuración del hecho imponible al momento de la adjudicación.....	315
4.1.2.	La posibilidad de la administración tributaria de sustituir el costo declarado por el costo de mercado.....	317
4.1.3.	La administración tributaria “legisla” su criterio final.....	317
4.2.	La posición contraria en la escasa jurisprudencia existente	318
5.	El negocio subyacente como elemento determinante en la atribución del hecho imponible.....	322
5.1.	Crítica a la posición fiscal: errónea comprensión de la naturaleza del fideicomiso que prescinde del negocio subyacente	323
5.2.	Proyección de las sentencias analizadas: interrogantes abiertos y criterios objetivos para el análisis de la casuística.....	326
6.	Planificación fiscal y estrategias de defensa en fideicomisos de construcción: aspectos a considerar.....	328
6.1.	Premisa metodológica para el análisis	328
6.2.	Advertencia preliminar	328
6.3.	Distinción de escenarios y el grado de incertidumbre asociado.....	329
6.3.1.	Escenario A: fideicomisos de venta a terceros. Situación de menor incertidumbre	329
6.3.2.	Escenario B: fideicomisos de adjudicación al costo. Situación de mayor incertidumbre.....	330
6.4.	Defensa contra el ajuste fiscal ante una situación consumada....	331
7.	Síntesis final.....	331
7.1.	Respuesta a la pregunta rectora.....	331
7.2.	Estado de la cuestión y necesidad de una definición normativa	332
7.3.	Cuadro de síntesis de gravabilidad	333

Caso 15. <i>Leasing</i> inmobiliario: calificación tributaria a la luz de la realidad económica y tratamiento del componente financiero....	334
1. La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar.....	334
2. La regulación del <i>leasing</i> en la legislación de fondo y su tratamiento impositivo en el IVA	335
2.1. Introducción a la figura del <i>leasing</i> y al objeto del caso	335
2.2. Delimitación del marco normativo aplicable.....	336
2.3. La regulación del contrato de <i>leasing</i> en el derecho de fondo	337
2.4. Las variantes del <i>leasing</i> a los efectos de su tratamiento impositivo.....	338
2.4.1. <i>Leasing</i> financiero	339
2.4.2. <i>Leasing</i> operativo	339
2.4.3. <i>Leasing</i> compraventa.....	340
2.5. Tratamiento en el IVA de las tres variantes de <i>leasing</i>	341
2.5.1. <i>Leasing</i> financiero y operativo.....	341
2.5.2. <i>Leasing</i> compraventa.....	343
3. Distinción entre el <i>leasing</i> y la venta financiada en operaciones inmobiliarias. Aspectos clave para el asesoramiento preventivo y la estrategia defensiva ante una eventual recalificación de la operación....	345
3.1. Asesoramiento preventivo al momento de la contratación.....	345
3.1.1. Consecuencias impositivas según la calificación contractual.....	345
3.1.2. Requisitos para sostener el encuadre pretendido en la redacción del contrato.....	347
3.2. La realidad económica como medio para desvirtuar la presunción sobre el perfeccionamiento del hecho imponible consistente en obra sobre inmueble propio	348
3.2.1. El interrogante: ¿puede desvirtuarse la presunción del art. 7º del decreto 1038/2000?	348
3.2.2. La jurisprudencia prioriza la realidad económica sobre parámetros aislados de recalificación	349
3.2.3. Elementos a valorar en el patrón fáctico	350
4. El componente financiero en los contratos de <i>leasing</i> . Aplicación y alcance de la doctrina de la Corte Suprema en el fallo “Angulo”	352
4.1. El marco normativo: la tensión entre el art. 10 de la LIVA y el decreto reglamentario, y su resolución en “Angulo”.....	352
4.2. Aplicación al <i>leasing</i> financiero y operativo	353
4.2.1. <i>Leasing</i> financiero	353

4.2.2.	Leasing operativo	354
4.3.	Aplicación al <i>leasing</i> compraventa: el cargo financiero	354
5.	Síntesis final y recomendaciones prácticas.....	355
5.1.	Respuesta a la pregunta rectora.....	355
5.2.	Recomendaciones prácticas / documentales / operativas.....	356
5.3.	Cuadro de síntesis de gravabilidad	357

CAPÍTULO VII

SECTOR AGROPECUARIO: CANJE, PAGO EN ESPECIE Y CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS

Caso 16.	El canje agropecuario: pago en especie en el agro, los límites del diferimiento y el riesgo de la dación en pago encubierta	360
1.	La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar	360
2.	El régimen especial del canje agropecuario: fundamento, requisitos y marco normativo vigente.....	360
2.1.	El apartamiento de la regla general de perfeccionamiento y su fundamento financiero.....	360
2.2.	Los cuatro requisitos concurrentes del diferimiento.....	361
2.3.	El canje parcial y el marco de percepción y retención vigente ...	361
2.3.1.	Tabla de normativa de los regímenes de recaudación aplicables.....	362
3.	El estándar probatorio de la imposibilidad de cumplimiento y la exigencia administrativa de la calidad de productor primario	362
3.1.	“Coragro SRL” y el estándar probatorio exigido para la imposibilidad.....	362
3.2.	La exigencia administrativa de que el producto primario provenga del propio productor	363
4.	Las cuatro zonas de conflicto que el profesional debe vigilar	364
4.1.	El descalce de alícuotas entre insumos al 21% y productos primarios al 10,5%	364
4.2.	La restricción subjetiva de ARCA frente al texto de la ley.....	366
4.3.	Canje genuino frente a dación en pago: el riesgo de recalificación contractual.....	367
4.3.1.	Tabla comparativa entre el canje genuino y la dación en pago.....	367

4.4.	Productores monotributistas: ¿queda comprendida su entrega en el diferimiento?	368
5.	Síntesis final y recomendaciones prácticas.....	369
5.1.	Respuesta a la pregunta rectora.....	369
5.2.	Recomendaciones prácticas.....	369
5.3.	Cuadro de síntesis: encuadre tributario por escenario	370
Caso 17.	Facturas apócrifas en el mercado de granos: la cadena de acopio y el destino de las retenciones.....	371
1.	La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar.....	371
2.	El ámbito altamente regulado en que se desenvuelve la cadena de comercialización de granos.....	373
2.1.	El SISA	374
2.1.1.	Sujetos incluidos y regímenes de información	374
2.1.2.	Los cuatro pilares centrales del sistema	375
2.2.	La documentación que respalda la compraventa y su intervención por ARCA.....	380
2.3.	La trazabilidad plena de los movimientos de granos, a través de documentación y registros intervenidos por ARCA.....	382
3.	La problemática de la facturación apócrifa en la comercialización de granos: el estándar de prueba y la controversia sobre las retenciones practicadas al proveedor	383
3.1.	El estándar de prueba exigido por la jurisprudencia: líneas encontradas en la Cámara	383
3.2.	La controversia sobre la restitución de las retenciones practicadas al proveedor	384
4.	Dificultades y ventajas para el cumplimiento del estándar de prueba en materia de facturación apócrifa.....	387
4.1.	El estándar de prueba en operaciones primarias	387
4.2.	El estándar de prueba en operaciones secundarias: acopiadores y consignatarios	388
4.3.	La importancia de la intermediación de un corredor	389
4.4.	Los diez elementos objetivos de control sistémico que sostienen la diligencia del adquirente.....	389
5.	La intervención de ARCA en el comercio de granos: una autoridad que todo lo ve y habilita, para luego desconocer las consecuencias de sus propios controles	391
5.1.	El control sistémico de ARCA y la confianza legítima del adquirente	391

5.2.	La prueba de la diligencia debida: circuito material, circuito económico y prueba informativa	392
6.	Síntesis final y recomendaciones prácticas.....	394
6.1.	Respuestas a las preguntas rectoras	394
6.2.	Recomendaciones prácticas.....	395

CAPÍTULO VIII

LAS EXENCIONES SUBJETIVAS Y OBJETIVAS EN SECTORES ASISTENCIALES Y REGULADOS: SALUD, EDUCACIÓN Y ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Caso 18.	Exenciones en salud: la cadena de prestadores, las prepagas post DNU 70/2023 y el principio de inescindibilidad	398
1.	La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar.....	398
2.	El plexo normativo: sujetos alcanzados, exenciones y alícuota diferencial.....	399
2.1.	Los servicios prestados por obras sociales y empresas de medicina prepaga	399
2.1.1.	La exención subjetiva para obras sociales.....	400
2.1.2.	La exención objetiva para los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica: alcance y condición... ..	400
2.1.3.	Límites de carácter subjetivo a la exención	401
2.1.4.	La alícuota diferencial para los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, que no gozan del beneficio de la exención	403
2.2.	El tratamiento fiscal para las prestaciones particulares.....	403
2.3.	Los servicios prestados por hospitales públicos.....	404
2.4.	El cerrojo impuesto para otros prestadores de servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica	404
2.5.	El impacto del DNU 70/2023 en la exención de prepagas....	405
3.	Estado de la cuestión: posición administrativa y antecedentes jurisprudenciales	406
3.1.	Tratamiento de los servicios o bienes no cubiertos, que forman parte inescindible de la prestación médica principal.....	406
3.1.1.	La posición restrictiva de la administración tributaria sobre la inescindibilidad	406
3.1.2.	La interpretación por parte de la justicia	411

3.1.3.	La nueva posición de la administración tributaria frente a la inescindibilidad	413
3.2.	El criterio de accesoriedad en la exención: servicios complementarios o relacionados con la asistencia sanitaria, médica y paramédica	414
3.2.1.	Servicios de alojamiento prestados a afiliados de obras sociales	415
3.2.2.	La doctrina de la subsunción y sus límites	417
4.	El análisis: los ejes de aplicación de la exención en salud	418
4.1.	La cuestión previa: alcance subjetivo u objetivo de la exención	418
4.2.	El test de inescindibilidad para cosas muebles	418
4.3.	El test de accesoriedad para servicios conexos.....	420
4.3.1.	Método de análisis para determinar la exención de prestaciones vinculadas con la salud.....	421
5.	Una reflexión final sobre la capacidad contributiva en las prestaciones de salud	422
6.	Síntesis final y recomendaciones prácticas.....	422
6.1.	Respuesta a la pregunta rectora.....	422
6.2.	Recomendaciones prácticas, documentales y operativas	423
6.3.	Cuadro de síntesis de gravabilidad	424
Caso 19. Educación digital transfronteriza: la exención educativa frente a los servicios digitales del exterior.....		427
1.	La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar	427
2.	Introducción al caso de la exención referida a servicios educativos en el IVA.....	427
3.	Descripción normativa de la exención en el IVA para servicios educativos	428
4.	El alcance de la exención para servicios educativos en la jurisprudencia y los dictámenes fiscales.....	429
4.1.	Respecto de la exención del primer párrafo.....	429
4.2.	Respecto de la exención del segundo párrafo	431
4.2.1.	Doctrina administrativa.....	431
4.2.2.	Los dos principales interrogantes controvertidos en la jurisprudencia	432
4.2.3.	La resolución de la Corte Suprema en “Alba Angélica Invernizzi”	434

4.2.4.	La persistencia del debate sobre el reconocimiento oficial	435
4.2.5.	Otros aspectos relevantes definidos jurisprudencialmente	435
5.	Análisis sobre el encuadre en la exención de los servicios digitales educativos provistos desde el exterior	436
5.1.	Los presupuestos requeridos para encuadrar en la exención para servicios educativos	436
5.2.	Servicios digitales educativos provistos desde el exterior: encuadre en el art. 1º, inc. d) o e) de la ley	437
5.3.	Análisis sobre la aplicación de la exención en IVA a servicios digitales educativos provistos desde el exterior	439
5.3.1.	La extensión de las exenciones del art. 7º inc. h) a los servicios digitales importados	439
5.3.2.	Encuadre en la exención del segundo párrafo, letra a)	440
5.3.3.	Primer obstáculo: “clases dadas a título particular” y automatización	441
5.3.4.	Segundo obstáculo: la correspondencia con los planes de enseñanza oficial	442
5.3.5.	Vías para hacer valer la exención según la condición del prestatario	443
5.3.6.	Ejemplos de aplicación práctica	445
6.	Síntesis final y recomendaciones operativas o prácticas	446
6.1.	Respuesta a la pregunta rectora	446
6.2.	Recomendaciones prácticas, documentales u operativas	447
6.3.	Cuadro de síntesis de gravabilidad. Exención educativa en servicios digitales importados desde el exterior	448
Caso 20. Entidades sin fines de lucro y clubes deportivos: la supervivencia de las exenciones por leyes especiales		450
1.	La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar	450
2.	El encuadre normativo: exenciones subjetivas, cerrojos y barrera temporal	450
2.1.	La exención subjetiva genérica originaria	450
2.2.	La sustitución de 1973 y el origen de la controversia	451
2.3.	El tratamiento en la LIVA: exención subjetiva y exención objetiva	451

2.4.	Los cerrojos sobre las exenciones vinculadas a espectáculos deportivos	452
2.5.	La exención restituida para los espectáculos <i>amateur</i>	453
2.6.	La barrera temporal del 09/09/2004: la ley 25.920	453
3.	Estado de la cuestión: posición administrativa y antecedentes jurisprudenciales	454
3.1.	La posición pendular de la administración tributaria	454
3.2.	La doctrina de la Corte Suprema sobre la salvedad de la ley 25.920: los precedentes “Club 20 de Febrero” y “Asociación Mutual Sancor”	456
3.3.	La incertidumbre en relación con la exención subjetiva genérica	457
3.3.1.	El caso “Club Atlético Huracán”	457
3.3.2.	El caso “Unión Argentina de Rugby”	458
3.4.	La disyuntiva entre exención subjetiva <i>vs.</i> objetiva, a propósito de la determinación de oficio contra el “Club Atlético Huracán”	459
3.4.1.	La interpretación normativa del Tribunal Fiscal de la Nación	460
3.4.2.	La interpretación constitucional establecida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal	460
3.4.3.	A la espera de una decisión definitiva por parte de la Corte Suprema.....	462
4.	El análisis: la tensión entre la exención subjetiva y la exención objetiva	463
4.1.	El alcance de las exenciones subjetivas	463
4.2.	La subsistencia de la exención subjetiva genérica tras la sustitución de 1973	464
4.3.	Las dos vías argumentales: distintos fundamentos con igual resultado.....	464
4.4.	El argumento del carácter no profesional que la administración tributaria no logra instalar	465
5.	Síntesis final y recomendaciones operativas	466
5.1.	Respuesta a la pregunta rectora	466
5.2.	Recomendaciones prácticas, documentales y operativas	467
5.3.	Cuadro de síntesis de gravabilidad	468

CAPÍTULO IX

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO: FACULTADES
DE FISCALIZACIÓN, DETERMINACIÓN
DE OFICIO Y REGÍMENES SANCIONATORIOS

Caso 21. La determinación de oficio sobre base presunta (art. 18 de la ley 11.683): el límite del valor corriente en plaza y la detracción del IVA implícito	470
1. La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar	470
2. El marco normativo: presunciones legales y valor corriente en plaza	471
2.1. Las presunciones de la ley 11.683 y su proyección sobre el IVA	471
2.1.1. Diferencias físicas de inventario (inc. c])	472
2.1.2. Diferencias de producción por imagen satelital (inc. c'])	472
2.1.3. Método del punto fijo o promedio de operaciones (inc. d])	473
2.1.4. Operaciones marginales (inc. e])	474
2.1.5. Incrementos patrimoniales no justificados (inc. f]) ...	474
2.1.6. Depósitos bancarios que superan ventas declaradas (inc. g])	475
2.1.7. Remuneraciones no declaradas (inc. h])	475
2.2. La base imponible según el valor corriente en plaza	475
3. Estado de la cuestión: posición administrativa y antecedentes jurisprudenciales	476
3.1. El valor de plaza como excepción, no como regla	476
3.2. La ausencia de un mercado testigo o parámetro de comparabilidad	477
3.3. La presunción sobre diferencias de inventario: ¿existencias físicas o valuación?	479
3.4. Las ventas omitidas por la presunción del incremento patrimonial no justificado	480
3.5. El problema del IVA implícito en ventas omitidas	482
4. El análisis: la base presunta como método de excepción	484
4.1. La distinción según el mecanismo presuntivo utilizado	485
4.2. La necesaria concatenación entre el indicio y el hecho imponible	485

4.3.	El control de razonabilidad y el carácter no sancionatorio del ajuste	486
5.	Síntesis y recomendaciones prácticas	487
5.1.	Respuesta a la pregunta rectora	487
5.2.	Recomendaciones documentales y operativas	488
5.3.	Cuadro de síntesis	489
Caso 22. Régimen sancionatorio: omisión vs. Defraudación. El estándar de la prueba y el escudo del blanqueo		491
1.	La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar	491
2.	La regla: los ilícitos materiales y el régimen probatorio de la ley 11.683	491
2.1.	Los ilícitos en la Ley de Procedimiento Fiscal	491
2.1.1.	El ilícito de “omisión de impuestos”	493
2.1.2.	El ilícito de “defraudación fiscal”	494
2.1.3.	Las presunciones de dolo en la ley de procedimiento fiscal	495
2.2.	Consecuencias prácticas de la calificación del ilícito tributario	497
2.2.1.	La aplicación conjunta de la determinación de oficio y la sanción	497
2.2.2.	La regularización espontánea y la reducción de sanciones	498
3.	Estado de la cuestión: posición administrativa y antecedentes jurisprudenciales	501
3.1.	El ilícito tributario en las determinaciones de oficio sobre “base presunta”	501
3.2.	Las presunciones de dolo no son “automáticas”: la probanza de la administración tributaria sobre el hecho cierto	503
3.3.	El blanqueo como escudo frente a ajustes por facturas apócrifas	506
4.	La aplicación de la presunción de dolo: automaticidad, motivación y su control judicial	507
4.1.	La posición de la administración tributaria: la presunción como consecuencia automática del ajuste	507
4.2.	La posición del contribuyente: la motivación autónoma del hecho base como condición de validez	507
4.3.	Ponderación: el estándar que define, en la práctica, cuál posición prevalece	508

5.	Síntesis final y recomendaciones operativas o prácticas.....	509
5.1.	Respuesta a la pregunta rectora.....	509
5.2.	Recomendaciones documentales y operativas	509
5.3.	Cuadro de control probatorio de la presunción de dolo (art. 47, ley 11.683).....	510
Caso 23. Desafíos procesales del régimen de recupero del IVA por exportaciones: competencia del tribunal fiscal de la nación, amparo por mora y medidas cautelares		512
1.	La pregunta que organiza el caso y su conclusión preliminar.....	512
2.	Introducción al régimen de recupero del IVA por exportaciones y sus particularidades procesales	513
3.	Vías procedimentales y procesales asociadas al régimen de recupero de IVA por exportaciones.....	514
3.1.	Breve repaso sobre el régimen de reintegros de IVA por exportaciones: impugnación por ilegitimidad del crédito fiscal.....	514
3.2.	Implicancias en las solicitudes en curso, así como en beneficios ya autorizados	515
3.2.1.	Resolución general (AFIP) 2000/2006.....	516
3.2.2.	Resolución general (AFIP) 5173/2022.....	517
3.3.	La vía recursiva para objetar el cuestionamiento al recupero: presunción de legitimidad del acto y fuerza ejecutoria inmediata	518
3.4.	La vía judicial para obtener la suspensión del acto administrativo: medida cautelar autónoma	521
3.5.	Vías de acción para impulsar la resolución de las solicitudes de recupero de IVA por exportaciones y los reintegros sistémicos de las retenciones sufridas: el amparo por mora de las leyes 11.683 y 19.549	523
4.	Definiciones efectuadas por la jurisprudencia respecto de las vías analizadas	526
4.1.	Competencia del Tribunal Fiscal de la Nación frente a la impugnación de reintegros de IVA por exportaciones: evolución jurisprudencial y solución normativa	526
4.1.1.	Los acuerdos plenarios contrapuestos.....	526
4.1.2.	La solución de la ley 27.430 y su aplicación posterior.....	527

4.2.	El análisis constitucional de la ley de medidas cautelares contra el Estado, centrado en tres de sus disposiciones principales.....	528
4.3.	Alcance del amparo por mora cuando la conclusión del trámite exige la acreditación de sumas al contribuyente	529
4.3.1.	Postura amplia: la sala A del Tribunal Fiscal	530
4.3.2.	Postura intermedia: la sala II de la Cámara	531
4.3.3.	Postura restrictiva: las salas III y V de la Cámara y la sala B del Tribunal Fiscal	531
4.3.4.	Análisis: el criterio que sigue esta obra	533
5.	El ABC para accionar en temas vinculados a reintegros de IVA por exportaciones.....	534
5.1.	La vía recursiva en sede administrativa y la articulación complementaria del pedido de cautelar ante la justicia	534
5.2.	Aspectos particulares de la solicitud de la medida cautelar autónoma	535
5.3.	Presupuestos requeridos para la procedencia de la medida cautelar autónoma.....	536
5.4.	Cuestiones esenciales frente a la demora excesiva de la administración: el objeto del amparo por mora y el reconocimiento de intereses ante acreditaciones tardías	538
5.5.	Las subrogancias en el Tribunal Fiscal de la Nación y su incidencia sobre la validez de las sentencias	539
5.5.1.	La doctrina de la Corte sobre la garantía del juez natural	541
6.	Síntesis final y recomendaciones operativas o prácticas.....	542
6.1.	Respuesta a la pregunta rectora.....	542
6.2.	Recomendaciones prácticas.....	542
6.3.	Cuadro guía de vías procesales	544